

TÀI LIỆU MẪU (HƯ CẤU) - DÙNG ĐỂ LUYỆN TẬP TÓM TẮT. Mọi tên công ty, con người, mã số thuế, số tài khoản, số liệu trong file này đều là GIẢ ĐỊNH, không phải hợp đồng thật. Học viên nạp file này vào Context của Claude Project để thực hành trợ lý tóm tắt tài liệu (Buổi 02).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Số: 42/2026/HDDV-ABC

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ABC

- Mã số thuế: 0301234567
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Đại diện: Ông Trần Văn Minh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Điện thoại: 028 3822 1234 - Email: minh.tran@abc-trading.vn
- Số tài khoản: 1234567890 tại Ngân hàng TMCP ABC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

BÊN B (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ): CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XYZ

- Mã số thuế: 0312345678
- Địa chỉ: 88 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Đại diện: Bà Lê Thị Hồng - Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 028 3930 5678 - Email: hong.le@xyz-tech.vn
- Số tài khoản: 9876543210 tại Ngân hàng TMCP XYZ - Chi nhánh Sài Gòn

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi hợp đồng

1.1. Bên B cung cấp cho Bên A giải pháp phần mềm Quản lý bán hàng (gói Doanh nghiệp, tối đa 50 người dùng đồng thời), bao gồm bản quyền sử dụng, triển khai, đào tạo và dịch vụ bảo trì trong 12 tháng. 1.2. Phạm vi công việc chi tiết được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm và là một

phần không tách rời của hợp đồng. 1.3. Các hạng mục chính: - Cung cấp bản quyền phần mềm Quản lý bán hàng phiên bản Doanh nghiệp. - Khảo sát, cài đặt, chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ, tùy chỉnh theo quy trình của Bên A. - Cung cấp và lắp đặt 01 máy chủ và thiết bị kèm theo. - Đào tạo sử dụng cho nhân sự Bên A. - Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật trong 12 tháng kể từ ngày vận hành chính thức.

Điều 2. Giá trị hợp đồng

2.1. Tổng giá trị hợp đồng: **1.320.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%. 2.2. Trong đó: - Giá trị trước thuế: 1.200.000.000 đồng. - Thuế VAT 10%: 120.000.000 đồng. 2.3. Chi tiết đơn giá từng hạng mục được quy định tại Phụ lục 02. 2.4. Giá trị hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện, trừ trường hợp Bên A yêu cầu bổ sung phạm vi công việc và được hai bên thống nhất bằng văn bản (phụ lục bổ sung).

Điều 3. Phương thức và lịch thanh toán

3.1. Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản, làm 03 đợt: - **Đợt 1 (Tạm ứng): 40% giá trị hợp đồng = 528.000.000 đồng**, thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng (hạn cuối 14/01/2026). - **Đợt 2: 40% giá trị hợp đồng = 528.000.000 đồng**, thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu và hệ thống vận hành chính thức (golive). - **Đợt 3 (Quyết toán): 20% giá trị hợp đồng = 264.000.000 đồng**, thanh toán sau 60 ngày vận hành ổn định kể từ ngày golive. 3.2. Bên B xuất hóa đơn VAT hợp lệ cho từng đợt thanh toán. Bên A thanh toán trong thời hạn nêu trên sau khi nhận đủ hóa đơn và hồ sơ hợp lệ. 3.3. Mọi chi phí chuyển khoản do bên chuyển tiền chịu.

Điều 4. Thời gian và tiến độ thực hiện

4.1. Tổng thời gian triển khai dự kiến: từ ngày 06/01/2026 đến ngày golive 10/04/2026. Các mốc chính:

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1	Khảo sát yêu cầu, chốt phạm vi	06/01 - 15/01/2026
2	Triển khai, cài đặt, chuyển đổi dữ liệu, tùy chỉnh	16/01 - 15/03/2026
3	Đào tạo sử dụng (5 lớp)	16/03 - 31/03/2026
4	Nghiệm thu hệ thống	01/04 - 05/04/2026
5	Vận hành chính thức (golive)	10/04/2026

4.2. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày golive: từ 10/04/2026 đến 10/04/2027. 4.3. Tiến độ có thể điều chỉnh nếu Bên A chậm cung cấp dữ liệu, nhân sự phối hợp hoặc hạ tầng; thời gian chậm do Bên A không tính vào trách nhiệm của Bên B.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo Điều 3. 5.2. Cung cấp thông tin, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và cử nhân sự đầu mối phối hợp với Bên B. 5.3. Bố trí mặt bằng, hạ tầng mạng và điện đạt yêu cầu để lắp đặt máy chủ. 5.4. Nghiệm thu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi Bên B bàn giao; quá thời hạn mà không có ý kiến bằng văn bản, coi như đã nghiệm thu. 5.5. Không sao chép, phân phối lại hoặc chuyển giao bản quyền phần mềm cho bên thứ ba.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. Cung cấp dịch vụ đúng phạm vi, chất lượng và tiến độ đã cam kết. 6.2. Bảo mật toàn bộ dữ liệu và thông tin của Bên A theo Điều 11. 6.3. Cử nhân sự có chuyên môn phù hợp; bố trí đầu mối hỗ trợ trong giờ hành chính (08h00 - 17h30, Thứ Hai - Thứ Sáu) và trực sự cố nghiêm trọng ngoài giờ theo SLA. 6.4. Bàn giao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản trị và mã nguồn tùy chỉnh (nếu có thỏa thuận riêng). 6.5. Bảo hành, sửa lỗi phát sinh trong thời gian bảo hành mà không thu thêm phí (trừ lỗi do Bên A tự ý can thiệp hệ thống).

Điều 7. Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)

7.1. Bên B cam kết mức độ sẵn sàng của hệ thống (uptime) tối thiểu **99,5%/tháng** (không tính thời gian bảo trì có kế hoạch đã thông báo trước 48 giờ). 7.2. Thời gian phản hồi và khắc phục sự cố theo mức độ được quy định tại Phụ lục 03. 7.3. Trường hợp vi phạm cam kết uptime, Bên B chịu giảm trừ phí bảo trì theo Phụ lục 03.

Điều 8. Bảo hành và bảo trì

8.1. Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày go-live (đến 10/04/2027). 8.2. Trong thời gian bảo trì, Bên B thực hiện tối thiểu 01 lần kiểm tra định kỳ/tháng, cập nhật vá lỗi và hỗ trợ qua tổng đài hotline 1900 xxxx. 8.3. Sau thời gian bảo hành, dịch vụ bảo trì tiếp tục theo Điều 10 và Phụ lục 02 (hạng mục bảo trì).

Điều 9. Phạt vi phạm và bồi thường

9.1. **Chậm tiến độ:** Nếu Bên B chậm bàn giao so với mốc tại Điều 4 (không do lỗi Bên A), Bên B chịu phạt **0,3%/ngày** trên giá trị hạng mục chậm, tối đa **10%** giá trị hạng mục đó. 9.2. **Chậm thanh toán:** Nếu Bên A chậm thanh toán so với Điều 3, Bên A chịu phạt **0,5%/ngày** trên số tiền chậm. 9.3. **Vi phạm SLA:** áp dụng giảm trừ phí theo Phụ lục 03. 9.4. **Đơn phương chấm dứt trái quy định:** bên vi phạm bồi thường **10% giá trị hợp đồng còn lại** cho bên kia, ngoài các nghĩa vụ đã phát sinh.

Điều 10. Gia hạn hợp đồng

10.1. Đối với hạng mục bảo trì, sau khi kết thúc 12 tháng đầu, hợp đồng **tự động gia hạn thêm 12 tháng**, với đơn giá bảo trì được điều chỉnh tăng không quá **8%/năm**, TRỪ KHI một trong hai bên gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản cho bên kia **trước 30 ngày** kể từ ngày hết hạn.

10.2. Bên A có trách nhiệm theo dõi mốc hết hạn để quyết định gia hạn hoặc chấm dứt.

Điều 11. Bảo mật thông tin

11.1. Hai bên cam kết giữ bí mật mọi thông tin, dữ liệu trao đổi trong quá trình thực hiện hợp

đồng. 11.2. Nghĩa vụ bảo mật có hiệu lực trong suốt thời gian hợp đồng và **03 năm** sau khi hợp

đồng chấm dứt. 11.3. Bên vi phạm nghĩa vụ bảo mật chịu phạt **200.000.000 đồng** và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh.

Điều 12. Quyền sở hữu trí tuệ

12.1. Bản quyền phần mềm gốc thuộc về Bên B (hoặc nhà sản xuất); Bên A được cấp quyền sử dụng theo phạm vi tại hợp đồng. 12.2. Dữ liệu nghiệp vụ do Bên A nhập vào hệ thống thuộc sở hữu của Bên A.

Điều 13. Bất khả kháng

13.1. Các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, thay đổi chính sách nhà nước...) làm một bên không thực hiện được nghĩa vụ thì không bị coi là vi phạm, nhưng phải thông báo cho bên kia trong 05 ngày. 13.2. Nếu bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày, hai bên có quyền thương lượng chấm dứt hợp đồng.

Điều 14. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp: (a) hai bên hoàn thành nghĩa vụ; (b) hai bên thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản; (c) một bên vi phạm nghiêm trọng và không khắc phục trong 15 ngày kể từ khi được thông báo; (d) bất khả kháng theo Điều 13.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

15.1. Mọi tranh chấp trước hết được giải quyết bằng thương lượng trong vòng 30 ngày. 15.2.

Nếu không thương lượng được, tranh chấp được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); phán quyết trọng tài là chung thẩm và ràng buộc hai bên. Chi phí trọng tài do bên thua kiện chịu.

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng

16.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký 05/01/2026. 16.2. Hợp đồng gồm 04 phụ lục đính kèm, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Đã ký)	(Đã ký)
Trần Văn Minh	Lê Thị Hồng
Tổng Giám đốc	Giám đốc

PHỤ LỤC 01 - PHẠM VI CÔNG VIỆC CHI TIẾT

STT	Hạng mục	Mô tả	Ghi chú
1	Bản quyền phần mềm	Gói Doanh nghiệp, tối đa 50 người dùng đồng thời; các phân hệ: bán hàng, kho, công nợ, báo cáo	Cấp key kích hoạt
2	Khảo sát & phân tích	Khảo sát quy trình, lập tài liệu yêu cầu, chốt phạm vi	Có biên bản chốt
3	Cài đặt & cấu hình	Cài đặt máy chủ, cấu hình phân quyền theo 6 nhóm người dùng	
4	Chuyển đổi dữ liệu	Chuyển 24 tháng dữ liệu từ hệ thống cũ (khoảng 180.000 dòng)	Đối soát trước golive
5	Tùy chỉnh	Tùy chỉnh 08 mẫu chứng từ và 12 mẫu báo cáo theo yêu cầu	
6	Đào tạo	05 lớp, mỗi lớp 20 người, mỗi lớp 01 buổi (4 giờ)	Có tài liệu, bài kiểm tra
7	Máy chủ & thiết bị	01 máy chủ (CPU 16 nhân, RAM 64GB, SSD 2TB) + 01 UPS	Bảo hành phần cứng 24 tháng
8	Bảo trì 12 tháng	Kiểm tra định kỳ hằng tháng, vá lỗi, hỗ trợ hotline	Theo SLA Phụ lục 03

PHỤ LỤC 02 - BẢNG GIÁ CHI TIẾT (đơn vị: đồng)

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bản quyền phần mềm Quản lý bán hàng (gói Doanh nghiệp, 50 user)	Gói	1	480.000.000	480.000.000
2	Triển khai, cài đặt, chuyển đổi dữ liệu, tùy chỉnh	Gói	1	320.000.000	320.000.000
3	Đào tạo sử dụng	Lớp	5	16.000.000	80.000.000
4	Máy chủ và thiết bị kèm theo	Bộ	1	80.000.000	80.000.000
5	Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng	Tháng	12	20.000.000	240.000.000
	Cộng trước thuế				1.200.000.000
	Thuế VAT 10%				120.000.000

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	TỔNG CỘNG				1.320.000.000

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn.

PHỤ LỤC 03 - CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (SLA)

A. Thời gian phản hồi và khắc phục sự cố

Mức độ	Mô tả	Thời gian phản hồi	Thời gian khắc phục
Nghiêm trọng	Hệ thống ngừng hoạt động toàn bộ	<= 1 giờ	<= 4 giờ
Cao	Chức năng chính (bán hàng, thanh toán) lỗi	<= 2 giờ	<= 8 giờ
Trung bình	Chức năng phụ lỗi, có cách xử lý tạm	<= 4 giờ	<= 24 giờ
Thấp	Lỗi giao diện, đề nghị cải tiến nhỏ	<= 8 giờ	<= 72 giờ

B. Cam kết uptime và giảm trừ phí - Uptime tối thiểu: 99,5%/tháng (không tính bảo trì có kế hoạch báo trước 48 giờ). - Nếu uptime thực tế thấp hơn cam kết: cứ mỗi 1% thiếu hụt, Bên B giảm trừ 5% phí bảo trì của tháng đó, tối đa giảm trừ 50% phí bảo trì tháng.

Ví dụ: tháng có uptime 97,5% (thiếu 2% so với 99,5%) -> giảm trừ 10% phí bảo trì tháng đó = 10% x 20.000.000 = 2.000.000 đồng.

PHỤ LỤC 04 - LỊCH THANH TOÁN

Đợt	Điều kiện	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Thời hạn
1	Sau khi ký hợp đồng (tạm ứng)	40%	528.000.000	Trong 07 ngày làm việc (hạn 14/01/2026)
2	Sau nghiệm thu và go-live	40%	528.000.000	Trong 10 ngày sau ký biên bản nghiệm thu
3	Sau 60 ngày vận hành ổn định	20%	264.000.000	Khoảng 10/06/2026
	Tổng cộng	100%	1.320.000.000	

Lưu ý: chậm thanh toán mỗi đợt bị phạt 0,5%/ngày trên số tiền chậm theo Điều 9.2.

PHỤ LỤC 05 - DANH MỤC NGHIỆM THU

STT	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chí đạt
1	Phân hệ Bán hàng	Tạo/sửa/hủy đơn hàng, in hóa đơn, áp dụng chiết khấu đúng chính sách
2	Phân hệ Kho	Nhập/xuất/kiểm kê, cảnh báo tồn dưới định mức tối thiểu
3	Phân hệ Công nợ	Theo dõi phải thu/phải trả, phân tích tuổi nợ chính xác

STT	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chí đạt
4	Phân hệ Báo cáo	12 mẫu báo cáo tùy chỉnh chạy đúng số liệu đối chiếu
5	Phân quyền người dùng	06 nhóm người dùng, đúng quyền hạn từng nhóm
6	Chuyển đổi dữ liệu	Khớp 100% số dư đầu kỳ, sai lệch bằng 0
7	Hiệu năng	50 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi dưới 2 giây
8	Sao lưu và phục hồi	Sao lưu tự động hằng ngày, phục hồi thử thành công
9	An toàn bảo mật	Đăng nhập 2 lớp, ghi nhật ký thao tác đầy đủ
10	Đào tạo	100% học viên hoàn thành, đạt bài kiểm tra từ 70% trở lên
11	Tài liệu	Bàn giao đầy đủ tài liệu sử dụng và quản trị hệ thống

Hệ thống chỉ được coi là nghiệm thu (golive) khi tất cả 11 hạng mục nêu trên đạt yêu cầu và hai bên ký Biên bản nghiệm thu.

PHỤ LỤC 06 - NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN

Vai trò	Số lượng	Trách nhiệm chính
Quản lý dự án (PM) - Bên B	1	Điều phối, báo cáo tiến độ hằng tuần, đầu mối với Bên A
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ	2	Khảo sát quy trình, lập tài liệu yêu cầu
Lập trình viên triển khai	4	Cài đặt, tùy chỉnh, chuyển đổi dữ liệu
Kiểm thử (QC)	2	Kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật
Chuyên viên đào tạo	1	Đào tạo và hỗ trợ sau golive
Đầu mối phối hợp - Bên A	1	Cung cấp dữ liệu, xác nhận yêu cầu, ký nghiệm thu

Tổng nhân sự Bên B tham gia: 10 người. Bên A cử tối thiểu 01 đầu mối chuyên trách trong suốt dự án.

PHỤ LỤC 07 - LỊCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

Lớp	Nội dung	Đối tượng	Số người	Thời lượng	Thời gian
1	Tổng quan hệ thống & Phân hệ bán hàng	Nhân viên bán hàng	20	4 giờ	17/03/2026
2	Phân hệ Kho & Tồn	Nhân viên kho	20	4 giờ	20/03/2026
3	Phân hệ Công nợ & Kế toán	Kế toán	20	4 giờ	24/03/2026
4	Báo cáo & Quản trị vận hành	Quản lý phòng ban	20	4 giờ	27/03/2026
5	Quản trị hệ thống & Phân quyền	IT / Quản trị viên	20	4 giờ	31/03/2026

Tổng: 05 lớp, 100 lượt học, 20 giờ đào tạo. Mỗi học viên được cấp tài khoản thực hành và làm bài kiểm tra cuối khóa (đạt từ 70% trở lên).

Hết tài liệu mẫu. (Hư cấu, phục vụ luyện tập Buổi 02 - AI Agent tóm tắt tài liệu.)